

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1347/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย จำลอง เขียว ขวาง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 134

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 กำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาเพื่อประสงค์ให้ผู้ต้องหาทราบว่าการกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิด และให้ผู้ต้องหาเข้าใจถึงการกระทำของผู้ต้องหาซึ่งเป็นความผิดโดยไม่ต้องระบุดำเนินการตามกฎหมายที่ผู้ต้องหากระทำผิด ในกรณีการกระทำความผิดกฎหมายหลายบทที่ไม่ต้องระบุมติกฎหมายที่เป็นความผิดทุกบททุกมาตรา หากได้แจ้งข้อหาอันเป็นหลักความผิดทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาความผิดอันเกี่ยวพันกันด้วย พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนได้ทุกข้อหา พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าจำเลยพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยไม่แจ้งว่าจำเลยมิได้รับใบอนุญาตด้วย ก็มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีปืนสั้นไม่มีหมายเลขทะเบียนจำนวน 1 กระบอกและมีกระสุนปืน 3 นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วจำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านและตามทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาต และไม่มีเหตุอันสมควร และไม่เป็นกรณีที่ต้องมีอาวฐป็นติดตัวเมื่อมีเหตุ
จำเป็นหรือเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และจำเลยใช้อาวฐป็นดังกล่าวยิง
พยายามฆ่าสืบทตำรวจตรีชัยวัฒน์ ศิริ ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ในขณะที่
ผู้เสียหายกับพวกกระทำการตามหน้าที่ทำการจับกุมจำเลย อันเป็นการกระทำตาม
หน้าที่โดยชอบ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 289, 371
พระราชบัญญัติอาวฐป็น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม
อาวฐป็น พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และสิ่งริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพในความผิดฐานมีอาวฐป็นไม่มีหมายเลขทะเบียนตาม
ฟ้องไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ปฏิเสธความผิดฐานอื่น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีอาวฐป็นและเครื่องกระสุนปืนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวฐป็น เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวฐป็น พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคแรก
ให้จำคุก 2 ปี จำเลยรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับว่าเป็นเหตุบรรเทา
โทษจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปีและ
ผิดฐานพาอาวฐป็นติดตัวไปถนนทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษปรับ 100 บาท รวมโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 100
บาท หากไม่ชำระค่าปรับ ให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบ
ของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาใจทักว่า การที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิด้วยหรือไม่ เห็นว่าที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 กำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหานั้นก็เพื่อประสงค์ให้ผู้ต้องหาทราบว่าการกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดและเพื่อให้ผู้ต้องหาเข้าใจถึงการกระทำของผู้ต้องหาซึ่งเป็นความผิดนั้น โดยไม่ต้องระบุนำอ้างถึงตัวบทกฎหมายที่ผู้ต้องหากระทำผิด ในกรณีที่การกระทำอันหนึ่งผิดกฎหมายหลายบท พนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องระบุนำถึงกฎหมายที่เป็นความผิดทุกบทมาตรา ในเมื่อได้แจ้งข้อหาอันเป็นหลักความผิดทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาความผิดอันเกี่ยวพันกันด้วย พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนความผิดทุกข้อหาได้ คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าจำเลยพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วแม้ไม่แจ้งข้อหาว่าพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตด้วย ก็มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่รับใบอนุญาตได้ ถือได้ว่าการสอบสวนความผิดฐานนี้แล้ว พนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 เมื่อศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 จำเลยจึงมีความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพ

พระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง ด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานพาอาวรุปีนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสองด้วยอีกบทหนึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษจำคุก 6 เดือน และเมื่อรวมกับโทษตามพระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคแรก ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกจำเลย 1 ปีแล้วรวมจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ